

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3038/2538

นาวาอากาศตรี เทียม ประถมด้วง กับ
พวก

โจทก์

บริษัท เจริญทะเล จำกัด กับพวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย สำคัญ บุญหลง โดยนางสาวดวงตา

บุญหลง ผู้จัดการมรดก กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1400, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยไม่ได้ให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมดังที่จำเลยร่วมให้การถือว่าจำเลยไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นทั้งไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยจะยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาในชั้นอุทธรณ์ แม้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินสามยทรัพย์นับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง10ปีแต่เมื่อโจทก์ได้ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินนั้นและได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินผ่านเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วทางพิพาทจึงตกเป็นทางภาระจำยอมโดยอายุความได้สิทธิแก่โจทก์ แม้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์เดินผ่านที่ดินของจำเลยซึ่งเป็นภาระทรัพย์แล้วต้องเดินผ่านที่ดินของบุคคลอื่นก่อนจะไปออกสู่ถนนสาธารณะทางพิพาทก็เป็นทางภาระจำยอมได้เมื่อได้เดินผ่านติดต่อกันเป็นเวลากว่า10ปีแล้ว แม้มีทางเดินอีกทางหนึ่งแล้วออกสู่ทางสาธารณะ

ได้แต่โจทก์นิยมใช้ทางพิพาทเนื่องจากระยะทางไกลกว่าทางพิพาทไม่ได้หมด
ประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ทางภาระจำยอมจึงยังไม่สิ้นไป

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 6 เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์รวม
ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1275 นอกจากนี้ โจทก์ ที่ 1ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 6 ยัง เป็น
เจ้าของ บ้าน เลขที่ 62 เลขที่ 58/1เลขที่ 52/1 และ เลขที่ 40 ตามลำดับ ซึ่ง ปลุก
อยู่ บน ที่ดิน ดังกล่าวโจทก์ ที่ 5 เป็น เจ้าของ บ้าน เลขที่ 48 และ โจทก์ ที่ 7 เป็น
เจ้าของบ้าน เลขที่ 96 จำเลย ที่ 1 เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนดเลขที่ 1265,
1253 และ 1244 จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 7 เป็น เจ้าของ ที่ดินโฉนด เลขที่ 1251, 1252
และ 1272 ค้น สวน ที่ เป็น ทางเดิน คลองส่งน้ำและ ร่องน้ำ ซึ่ง อยู่ ใน ที่ดิน ของ
จำเลย ทั้ง เจ็ด ประชาชน ได้ ใช้ ร่วมกันมา เกินกว่า 50 ปี แล้ว จึง ตกเป็น สาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ต่อมาสภาพ ของ ที่ดิน ดังกล่าว ได้ เปลี่ยน มา เป็น บ้านพัก
อาศัย โจทก์ ทั้ง เจ็ดและ ประชาชน ยัง คง ใช้ ค้น สวน ดังกล่าว เป็น ทาง เข้า ออก
ตรอก สุเหว่าบาหยัน เพื่อ สู่ ถนน เจริญกรุง โจทก์ ทั้ง เจ็ด และ ประชาชน ได้
ปรับปรุง ค้น สวน เป็น ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วน ทางเดินที่ เหลือ ปรับปรุง
เป็น สะพาน ไม้ สำหรับ ร่องน้ำ มี สภาพ ตื้นเขินไม่สามารถ ใช้ น้ำบริโภค ได้ โจทก์
ทั้ง เจ็ด และ ประชาชน จึง ใช้ เป็นทางระบายน้ำ ทั้ง เมื่อ ประมาณ เดือน กันยายน
2529 จำเลย ที่ 1ได้ นำ ดิน มาถม ใน ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 1 และ ของ จำเลย ที่ 2
ถึง ที่ 7โดย ได้รับ ความ ยินยอม จาก จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 7 เพื่อ ทำการ ปลุก บ้าน
จัดสรร ขาย ให้ แก่ ประชาชน ทั่วไป นอกจากนี้ ยัง ได้ รื้อ สะพาน ไม้และ ถม ค้น
สวน ร่องน้ำ และ คลองส่งน้ำ ทำให้ โจทก์ ทั้ง เจ็ด และประชาชน ทั่วไป ไม่ สะดวก
ใน การ ใช้ ทางเดิน กับ ไม่สามารถ ระบายน้ำลง สู่ คลอง บางขวาง ได้ ขอให้

พิพากษา ให้ ที่ดิน ที่ เป็น ทางเดิน มี ความยาว ทั้งหมด ประมาณ 307.50 เมตร กว้าง ประมาณ 2.50 ถึง 3.50 เมตร ซึ่ง อยู่ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1265, 1253, 1252 และ 1251 และคลองส่งน้ำ ยาว ประมาณ 30 เมตร กว้าง ประมาณ 3 เมตร ซึ่ง อยู่ในที่ดิน โฉนด เลขที่ 1265 และ 1273 รวมทั้ง ร่องน้ำ ยาว ประมาณ 162 เมตร กว้าง ประมาณ 1 ถึง 1.5 เมตร ตลอด แนว ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1265, 1253 และ 1573 ตกเป็น ทางการจำยอม ของ ที่ดิน โจทก์ ทั้ง เจ็ดและ ตกเป็น ทาง สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้ จำเลย ทั้ง เจ็ด ไป จดทะเบียนต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน หาก จำเลย ทั้ง เจ็ด ไม่ ดำเนินการ ดังกล่าวให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล เป็น การแสดง เจตนา ของ จำเลย ทั้ง เจ็ดกับ ห้าม มิให้ จำเลย ทั้ง เจ็ด ก่อสร้าง กำแพง ปิด กั้น ทางเดิน และ ให้รื้อ สิ่งปลูกสร้าง ที่ ได้ กระทำ ลง บน ทางเดิน คลองส่งน้ำ ร่องน้ำโดย ทำให้ อยู่ใน สภาพ เดิม ด้วย ค่าใช้จ่าย ของ จำเลย ทั้ง เจ็ด หาก จำเลยทั้ง เจ็ด ไม่ ดำเนินการ ให้ โจทก์ ทั้ง เจ็ด เป็น ผู้ดำเนินการ แทนโดย ค่าใช้ จ่าย ของ จำเลย ทั้ง เจ็ด

จำเลย ที่ 1 ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่เคย อุทิศหรือ สละ ทาง เดิน หรือ สะพาน ให้ เป็น ทางสาธารณะ แต่อย่างใด โจทก์ทั้ง เจ็ด ไม่เคย ใช้ ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 1 โดย ความสงบ โดย เปิดเผย และด้วย เจตนา จะ ให้ ได้ สิทธิ การ จำยอม โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 6 อยู่ใน ชุมชน มิตรสัมพันธ์ เข้า ออก สู่ ถนน จันทร ได้ ส่วน โจทก์ ที่ 7 อยู่ใน ซอย สุขเหว้าบาหยัน สามารถ ออก สู่ ถนน เจริญกรุง ได้ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1275 ของ โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 6 ทาง ทิศตะวันออก ติดกับลำ กระโดง สาธารณะ ซึ่ง ใช้ เป็น ทางระบายน้ำ ได้ และ โจทก์ ที่ 7 ระบายน้ำได้ โดย อาศัย ท่อระบายน้ำ ของ กรุงเทพมหานคร การ ที่ โจทก์ ฟ้องคดีทำให้ สำนักงาน เขต ยานนาวา ระวัง การ แบ่งแยก โฉนด ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 1 เป็นเหตุ ให้ จำเลย ที่ 1 ไม่อาจ โอน โฉนด ที่ดิน ให้ แก่ ผู้ซื้อ บ้านจาก จำเลย ที่ 1 ตาม โครงการ ของ จำเลย ที่ 1 ก็ ดี เป็นเหตุ ให้ จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย ขอให้ ยกฟ้อง ให้

โจทก์ ทั้ง เจ็ด ร่วมกันใช้ ค่าเสียหาย เป็น เงิน 76,350,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 76,000,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง และ ชำระ ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ของ จำนวนเงิน 350,000 บาท นับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2530 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ จำเลย ที่ 1 ศาลชั้นต้นมี คำสั่ง ไม่รับ ฟ้อง แย้ง ปัญหา เรื่อง ฟ้องแย้ง เป็น อัน ยุติ ไป แล้ว

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 4 ให้การ ว่า โจทก์ ทั้ง เจ็ด ไม่เคย ใช้ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 4 เป็น ทาง สัญจร ไป มา เพราะ โจทก์ทั้ง เจ็ด มี ทาง อื่น ที่ สะดวก อยู่ แล้ว ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 4 ไม่มี ร่องน้ำ เพื่อ ให้ โจทก์ ทั้ง เจ็ด ระบายน้ำ ผ่าน ที่ดิน ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และ ที่ 7 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และ ที่ 7 ยินยอม ให้ จำเลย ที่ 1 เข้า พัฒนา ที่ดิน ของ จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และ ที่ 7 เพื่อ ปลุก บ้านจัดสรร ขาย ให้ แก่ ประชาชนทั่วไป โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 7 ไม่ได้ ใช้ ทางเดิน สะพาน ไม้ และ มิได้ระบายน้ำ ผ่าน ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และ ที่ 7 ทั้ง เจ้าของที่ดิน เดิม ก็ ไม่เคย อุทิศ หรือ สละ ที่ดิน ส่วน ใด ให้ เป็น ทางเดินและ ทาง ระบายน้ำ สาธารณะ และ โจทก์ ทั้ง เจ็ด ไม่ได้ ภารจำยอมขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา จำเลย ที่ 1 ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาลชั้นต้นหมายเรียก นาย สำคัญ บุญหลง โดย นางสาว ดวงตา บุญหลง ผู้จัดการ มรดก ของ นาย สำคัญ บุญหลง นางสาว สาหรี บุญหลง นางสาวกุลยา บุญหลง และนางสาวดวงตา บุญหลง ผู้ ขาย ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1265,1253 และ 1244 ตาม ฟ้อง ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 เข้า มา เป็น จำเลยร่วมศาลชั้นต้น อนุญาต และ หมายเรียก บุคคล ทั้ง สี่ เข้า มา เป็น จำเลยร่วม

จำเลยร่วม ทั้ง สี่ ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม เพราะ โจทก์ไม่ได้บรรยาย ให้ เข้าใจ ว่า โจทก์ ประสงค์ จะ ขอให้ ทางพิพาท เป็นทางสาธารณะ หรือทางภาระจำยอม ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1252, 1253, 1265, 1244, 1251 และ 1273 เป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลยร่วม ทั้ง สี่ และญาติ พี่น้อง ผู้เช่า ที่ดิน ของ จำเลยร่วม ทั้ง สี่ และ ญาติ พี่น้องเท่านั้น ที่ ใช้ คัน สวน รอบ ที่ดิน ดังกล่าว เป็น ทางเดิน เข้า ออกตรอก สุเหร่าบาหยัน สู่ ถนน เจริญกรุง ประชาชน ทั่วไป รวมทั้ง เจ้าของ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1275 เข้า ออก ทางสาธารณะ และ ถนน เจริญกรุง ทาง ด้าน ซอย กิ่งจันทร์และซอยมิตรสัมพันธ์ โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 6ไม่เคย ใช้ ทางเดิน ใน ที่ดิน ของ จำเลยร่วม ทั้ง สี่ โดยเฉพาะ โจทก์ ที่ 7อยู่ ใน ตรอก สุเหร่าบาหยัน สามารถ ออก สู่ ถนน เจริญกรุง ได้ โดยตรง และ ไม่เคย มี การ ระบายน้ำ ผ่าน ที่ดิน ของ จำเลยร่วม ทั้ง สี่ ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา ของ ศาลชั้นต้น จำเลยร่วม ที่ 2 ถึงแก่กรรมโจทก์ ที่ 6 และ ที่ 7 ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาลชั้นต้น เรียก จำเลยร่วมที่ 3 และ ที่ 4 เข้า เป็น คู่ความ แทน ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า พินิจพิเคราะห์ ทางเดิน พินาศ กว้าง ประมาณ 80 เซนติเมตร ยาว ตลอด แนว ทางเดิน ที่ จุด B.2-C.2 ตาม ผัง ทางเดินเอกสาร หมายเลข 26 หรือ ตลอด แนว ทางเดิน ที่ ยาว 91 เมตร 63 เมตร และ 72.50 เมตร ตาม ผัง ทางเดิน พินาศ เอกสาร หมายเลข จ. 14 ใน ที่ดิน โฉนดเลขที่ 1253 ของ จำเลย ที่ 1 ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1251, 1252 ของจำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 7 เป็น ทางภาระจำยอม ให้ จำเลย ทั้ง เจ็ด จดทะเบียนภาระจำยอม แก่ โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 6 เพื่อ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1275 หาก ไม่ไป ให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล เป็น การ แสดง เจตนา ของจำเลย ทั้ง เจ็ด ให้ จำเลย ทั้ง เจ็ด รื้อ สิ่ง ก่อสร้าง ไต ๆ ที่ ได้ กระทำ ลง บน ทางพิพาท ให้ ทำ สะพาน ไม้ ให้ อยู่ ใน สภาพ เดิม โดย ค่าใช้จ่าย

ของ จำเลย ทั้ง เจ็ด คำขอ นอกจาก นี้ ให้ยก และ ให้ยก ฟ้อง สำหรับ โจทก์ที่ 5 และ ที่ 7

โจทก์ ทั้ง เจ็ด จำเลย ทั้ง เจ็ด และ จำเลยร่วม ทั้ง สี่ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า โจทก์ ที่ 5 และ ที่ 7 มีอำนาจฟ้องคดี นี้ นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้น

โจทก์ ทั้ง เจ็ด จำเลย ทั้ง เจ็ด ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ทั้ง เจ็ด ฎีกา ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เนื่องจาก ตาม ฟ้อง กล่าว ว่า ทางพิพาท เป็น ทางการจำยอมและ ทางสาธารณะ ทำให้ ไม่อาจ เข้าใจ ฟ้องโจทก์ ได้ นั้น จำเลย ทั้ง เจ็ดไม่ได้ ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม ดัง ที่ จำเลยร่วม ทั้ง สี่ ให้การถือว่า ปัญหา ดังกล่าว จำเลย ทั้ง เจ็ด ไม่ ได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา ใน ศาลชั้นต้นทั้ง ไม่เป็น ปัญหา เกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ จำเลยทั้ง เจ็ด จะ ยก ปัญหา นี้ ขึ้น อ้าง ใน ชั้นอุทธรณ์ และ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยปัญหา นี้ ให้ ก็ ไม่ ถือว่า เป็น ข้อ ที่ ยกขึ้น ว่า กัน มา ใน ชั้น อุทธรณ์ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ให้

ที่ จำเลย ทั้ง เจ็ด ฎีกา ว่า โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 6 เข้า ถือ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ยัง ไม่ครบ 10 ปี การ ใช้ ทางการจำยอมจึง ไม่ถึง 10 ปี โจทก์ ทั้ง ห้า ย่อม ไม่ได้ สิทธิ ใน ทางการจำยอม นั้นเห็นว่า แม้ ข้อเท็จจริง จะ พังได้ ว่า ระยะเวลา ตั้งแต่ โจทก์ ทั้ง ห้าเข้า ถือ กรรมสิทธิ์ร่วม กัน ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1275 ตาม เอกสาร หมายเลข. 38 นับ ถึง วันฟ้อง คดี นี้ ยัง ไม่ถึง 10 ปี ก็ ตาม แต่ ข้อเท็จจริง พังได้ ตาม พยานหลักฐาน ที่ โจทก์ นำสืบ ว่า ก่อน เข้า ถือ กรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน โจทก์ ทั้ง ห้า ได้ ปลุก บ้าน อาศัย อยู่ ใน ที่ดิน นั้น คน ละหนึ่ง หลัง และได้ ใช้

ทางพิพาท เป็น ทางเดิน ผ่าน ไป ออก ตรอก สุเหร่าบาหยัน เพื่อ ไป สู่ ถนน เจริญกรุง มา เป็น เวลา กว่า สิบ ปี แล้ว การ ที่ โจทก์ ทั้ง ห้า ได้ ใช้ ทางพิพาท ตั้งแต่ อาศัย อยู่ใน ที่ดิน จน ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน ดังกล่าว โดย ไม่มี ผู้ใด ได้ แย้งทักท้วง และ ไม่ได้ รับ อนุญาต จาก ผู้ใด เมื่อ นับเวลา ทั้ง สอง ตอนติดต่อกัน เกินกว่า สิบ ปี ทางพิพาท ดังกล่าว จึง ตกเป็น ทางการจำยอมโดย อายุความ ได้ สิทธิ แก่ โจทก์ ทั้ง ห้า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401

ที่ จำเลย ทั้ง เจ็ด ฎีกา ว่า โจทก์ ใช้ ทางพิพาท แล้ว จะ ต้อง ไป ผ่านที่ดิน ของ ผู้อื่น ซึ่ง ไม่ใช่ เป็น ทางการจำยอม ของ โจทก์ เพื่อ จะ ออกตรอก สุเหร่าบาหยัน ทางพิพาท จึง ไม่อาจ เป็น ทางการจำยอม ของ โจทก์ นั้น เห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387บัญญัติ แต่เพียง ว่า อสังหาริมทรัพย์ อาจ ต้อง ตกอยู่ใน การจำยอมเพื่อ ประโยชน์ แก่ อสังหาริมทรัพย์ อื่น ดังนั้น แม้ โจทก์ ที่ 1ถึง ที่ 4 และ ที่ 6 ซึ่ง เป็น เจ้าของ ที่ดิน สามยทรัพย์ เดิน ผ่าน ที่ดินของ จำเลย ทั้ง เจ็ด ซึ่ง เป็น ภารยทรัพย์ แล้ว ต้อง เดิน ผ่าน ที่ดิน ของ บุคคลอื่น ก่อน จะ ไป ออก สู่ ถนน สาธารณะ ทางพิพาท ก็ เป็น ทางการจำยอมได้ เมื่อ ได้ เดิน ผ่าน ติดต่อกัน เป็น เวลา กว่า 10 ปี แล้ว

จำเลย ทั้ง เจ็ด ฎีกา ต่อไป ว่า โจทก์ มี ทาง ออก สู่ ทางสาธารณะได้ หลาย ทาง ทางพิพาท จึง หหมด ประโยชน์ สำหรับ ที่ดิน โจทก์ทางการจำยอม ย่อม สิ้น สภาพ ไป แล้ว เห็นว่า แม้ ข้อเท็จจริง จะ พังได้ ว่าโจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ ที่ 6 มี ทางเดิน อีก ทาง หนึ่ง ไป ที่ ซอย มิตรสัมพันธ์ไปถนนจันทร์ แล้ว ออก สู่ ถนน เจริญกรุง ซึ่ง เป็น คน ละ เส้นทาง กับ ทางพิพาท แต่ โจทก์ ทั้ง ห้า นิยม ใช้ ทาง พิพาท เป็นทางผ่าน เพื่อ ไป ออก สู่ ถนน เจริญกรุง เนื่องจาก ระยะ ทาง ใกล้ กว่า ใช้ เส้นทาง ด้าน ซอย มิตรสัมพันธ์ มาก ทางพิพาท จึง ไม่ได้ หหมด ประโยชน์ แก่ ที่ดิน ของ โจทก์ ทั้ง ห้า ทางการจำยอม ใน ที่ดินพิพาทยัง ไม่ สิ้นไป "

พิพาทขายิน

(จเร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การได้การจำยอมโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1401มีหลักเกณฑ์ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังนี้ 1.ผู้ที่ได้การจำยอมจะต้องเป็นเจ้าของสามยทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดิน คำพิพากษาศาลฎีกาที่4238/2536อสังหาริมทรัพย์จะตกอยู่ในการจำยอมก็ต้องเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นกรณีทางพิพาทในที่ดินของบุคคลหนึ่งจะตกเป็นทางการจำยอมโดยอายุความก็ต้องเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของบุคคลอื่นเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวบ้านซึ่งเจ้าของบ้านอาศัยสิทธิปลูกอยู่บนที่ดินของบุคคลอื่นดังกล่าวดังนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านแต่มิได้เป็นเจ้าของที่ดินจึงไม่อาจอ้างการได้สิทธิทางการจำยอมโดยอายุความเพราะเป็นการใช้ทางการจำยอมโดยอาศัยสิทธิของผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ตนปลูกบ้านอยู่เท่านั้น 2.ผู้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์กับการยทรัพย์จะต้องเป็นบุคคลต่างคนกันหากเป็นเจ้าของเดียวกันก็ไม่ได้การจำยอม คำพิพากษาศาลฎีกาที่3392/2526การจำยอมเหนือที่ดินแปลงหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นเท่านั้นเมื่อที่ดินโจทก์ใช้เป็นทางเข้าออกและที่ดินที่โจทก์เช่าอยู่เดิมเป็นของเจ้าของเดียวกันและเจ้าของที่ดินดังกล่าวใช้อำนาจกรรมสิทธิในที่ดินของตนอนุญาตให้โจทก์ใช้เป็นทางเข้าออกได้แม้โจทก์จะใช้ทางดัง

กล่าวมาเกิน10ปีก็ไม่ก่อให้เกิดการจำยอมเหนือที่ดิน 3.การพิจารณาการได้การ
จำยอมนั้นพิจารณาแต่เฉพาะด้านผู้ครอบครองซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์เท่านั้นมิได้
พิจารณาถึงตัวเจ้าของภารยทรัพย์แต่อย่างใด คำพิพากษาศาลฎีกาที่1088/2519การ
นับระยะเวลาครอบครองติดต่อกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1382กล่าวไว้เฉพาะด้านผู้ครอบครองว่าถ้าผู้ครอบครองได้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และครบ10ปีแล้วย่อมได้กรรมสิทธิ์มิได้คำนึงถึงฝ่าย
ผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกครอบครองแต่อย่างใดแม้จะบัญญัติว่าต้องเป็นการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นคำว่า"ผู้อื่น"ย่อมหมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งมิใช่ผู้
ครอบครองปรปักษ์ฉะนั้นในการนับเวลาครอบครองติดต่อกันจึงถือเอาระยะเวลา
ครอบครองของฝ่ายผู้ครอบครองเท่านั้นไม่ต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกครอบครองว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกครอบ
ครองให้แก่ผู้ใดหรือไม่ทั้งไม่จำเป็นต้องถือเอาทางฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ละคนที่
รับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นเกณฑ์ในการเริ่มนับระยะเวลาใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัว
เจ้าของ 4.การครอบครองที่จะมีผลให้เป็นการครอบครองที่ได้การจำยอมมีหลัก
เกณฑ์ 4.1จะต้องเป็นการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1382 คำพิพากษาศาลฎีกาที่1088/2519การจำยอมมีอาจได้มาทางอายุความ
นั้นมาตรา1401ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความสิทธิอันกล่าวไว้ใน
ลักษณะ3บรรพ4มาใช้บังคับโดยอนุโลมฉะนั้นการนับระยะเวลาติดต่อกันเกี่ยวกับ
การจำยอมโดยอายุความจึงต้องถือเอาการนับระยะเวลาตามเกณฑ์ในมาตรา1382มา
เป็นหลัก 4.2จะต้องครอบครองอย่างเป็นเจ้าของ คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่3992/2526การที่โจทก์ใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินของจำเลยที่1เกินกว่า10ปีแม้เดิม
โจทก์จะสำคัญผิดว่าเป็นของโจทก์ครึ่งหนึ่งโดยเป็นคั่นมาแบ่งเขตที่ดินของทั้งสอง
ฝ่ายแต่โจทก์มีเจตนาถือเอาทางพิพาททั้งหมดเป็นทางเดินผ่านถือได้ว่าโจทก์ใช้ทาง
พิพาททั้งหมดโดยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาใช้เป็นทางของโจทก์ทางพิพาท

จึงตกเป็นทางภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ของโจทก์ก่อนแล้วการที่เจ้าพนักงานที่ดิน
รังวัดที่ดินของจำเลยที่1แล้วปรากฏว่าทางพิพาทอยู่ในเขตที่ดินของจำเลยที่1โจทก์ก็
ยังคงใช้ทางพิพาทต่อมาโดยมิได้สละสิทธิทางพิพาทจึงยังคงเป็นทางภาระจำยอมเช่น
เดิม 4.3การครอบครองแต่แรกแม้จะได้รับความยินยอมหากแต่ภายหลังถือสิทธิว่า
ตนมีสิทธิจะใช้หากนับแต่วันถือสิทธิครบ10ปีก็ได้การจำยอม คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1134/2516การจำยอมนั้นอาจเกิดจากการยินยอมให้ใช้ทางในเบื้องต้นก่อนครั้น
เมื่อได้เริ่มใช้ทางตามที่ตกลงกันแล้วหากผู้ใช้ใช้โดยอาการที่ถือสิทธิเป็นปรักษ์ต่อ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตลอดมาผู้ใช้ทางอาจได้การจำยอมมาโดยอายุความได้
5.กรณีที่ครอบครองแต่ไม่ได้การจำยอม 5.1การเดินทางโดยถือวิสาสะ คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่2560/2534การที่ราษฎรได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางโคกระบือเดินผ่านที่ดินจำเลย
เป็นการใช้ชั่วคราวโดยวิสาสะตามประเพณีของชาวบ้านโจทก์ซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงก็ได้
ขออาศัยเดินผ่านที่ดินจำเลยออกสู่ถนนด้วยแต่ภายหลังโจทก์จะถมดินขยายทางเพื่อ
ให้รถยนต์เข้าออกได้อย่างถาวรจำเลยจึงไม่ยอมดังนั้นการที่โจทก์ขออาศัยเดินผ่าน
ทางพิพาทในที่ดินจำเลยจึงเป็นการใช้ทางโดยอาศัยสิทธิของจำเลยผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินทั้งตามพฤติการณ์ถือได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทโดยถือวิสาสะแม้โจทก์จะใช้ทาง
พิพาทติดต่อกันเกินกว่า10ปีทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์
โดยอายุความ 5.2เจ้าของรวมใช้ทางเดินผ่านที่ดินกรรมสิทธิ์รวมเป็นการใช้ตาม
อำนาจกรรมสิทธิ์จะใช้ทางนั้นมาช้านานเท่าใดก็ไม่ได้การจำยอม คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1682/2512เมื่อก่อนแยกโฉนดที่ดินกันที่ดินโฉนดเลขที่7371ของจำเลยกับโฉนด
เลขที่7372ของโจทก์และที่ดินโฉนดอื่นๆรวมอยู่ในโฉนดเลขที่3604ซึ่งเดิมเป็นของ
โจทก์กับบุคคลอื่นดังนั้นแม้โจทก์จะได้เดินในที่ดินซึ่งภายหลังออกเป็นโฉนดเลข
ที่7371มานานเท่าใดก็เป็นการใช้สิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์มิได้เป็นการใช้โดย
ปรักษ์อาจจะทำให้เกิดการจำยอมโดยอายุความ 5.3การใช้โดยขออนุญาต คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่2053/2522ที่ดินของโจทก์อยู่ติดกับที่ดินจำเลยต่อจากที่ดิน

จำเลยออกไปเป็นทางสาธารณะโจทก์ใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินจำเลยออกสู่ทาง
สาธารณะมากกว่า10ปีแต่โจทก์ใช้โดยขออนุญาตจำเลยจึงไม่ถือว่าเป็นการใช้โดยสงบ
และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาจะให้ได้สิทธิการจำยอมโจทก์ไม่ได้สิทธิการจำยอมโดย
อายุความ 5.4ครอบครองโดยอาศัยอยู่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่721/2518โจทก์ได้
อาศัยบ้านและที่ดินของมารดาโจทก์แม่โจทก์เข้าออกทางพิพาทมานานเท่าใดก็หา
ทำให้ที่พิพาทตกอยู่ภายใต้การจำยอมโดยอายุความเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ไม่ทั้งนี้
เพราะการที่โจทก์อาศัยบ้านและที่ดินของมารดาโจทก์เป็นการใช้ที่พิพาทแทนเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 5.5การครอบครองแทนไม่ได้การจำยอม คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่1590/2511โจทก์ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ในที่ดินของ ส. ถือได้ว่าโจทก์ครอบ
ครองที่ดินแทน ส. ต่อมา ส. ขายที่ดินให้แก่จำเลยดังนี้แม่โจทก์จะเคยใช้ทางเดินใน
ที่ดินที่ขายให้จำเลยเดินผ่านออกสู่ถนนตลอดมาก็ตามก็เรียกไม่ได้ว่าโจทก์ครอบ
ครองใช้ที่ดินดังกล่าวโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจึงมิใช่
เป็นการครอบครองปรปักษ์อายุความได้สิทธิทางภาระการจำยอมจะเริ่มนับได้ตั้งแต่ ส.
ขายที่ดินแปลงนี้ให้แก่จำเลยซึ่งตามกฎหมายมีกำหนดเวลา10ปี 6.ผลของการได้การ
จำยอม 6.1แม้ไม่จดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1918/2529การได้
การจำยอมมาโดยอายุความมิใช่ได้มาทางนิติกรรมจึงไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 6.2การได้การจำยอมโดยอายุความแม้ไม่จดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ยันต่อผู้รับโอนภารยทรัพย์ที่สุจริตและเสียค่า
ตอบแทนได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2526/2536โจทก์ทั้งหกใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดิน
จำเลยมาเป็นเวลาหลายสิบปีจึงได้การจำยอมในที่ดินของจำเลยมาก่อนที่จำเลยจะซื้อ
ที่ดินมาจาก ม. แม้จะฟังว่าจำเลยซื้อที่ดินมาโดยสุจริตไม่รู้ว่าที่ดินนั้นตกอยู่ในภาระ
จำยอมจำเลยก็ยกการทั้งปวงโดยสุจริตเพื่อให้การจำยอมที่มีอยู่ต้องสิ้นไปหาได้ไม่
6.3ครอบครองหรือใช้เพียงใดก็ได้การจำยอมไปเพียงนั้น คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1098/2506ฤดูแล้งคนทั่วไปโคกระบือล่อเลื่อนใช้ทางพิพาทกว้าง4ศอกฤดูทำนา

เฉพาะคนอย่างเดียวนั้นที่ใช้ทางพิพาทกว้าง1ศอกโดยไม่ต้องขออนุญาตใครเป็นเวลา10ปีหรือเกิน10ปีขึ้นไปทางพิพาทย่อมตกเป็นภาระจำยอมในฤดูทำนากว้าง1ศอก ฤดูนอกนั้นกว้าง4ศอกโจทก์เพิ่งได้เอากระบือไปทำนาและพากลับบ้านด้วยโดยผ่าน ทางพิพาทเป็นเวลา2ปีไม่ทำให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมเกินกว่า1ศอกเพื่อให้ กระบือผ่านในฤดูทำนาด้วย 6.4ผู้ที่ได้ภาระจำยอมสามารถฟ้องให้เจ้าของภารยทรัพย์ จดทะเบียนให้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2105/2536การจดทะเบียนภาระจำยอมนั้นพึง ต้องถือว่าเป็นการอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอมประการหนึ่งตามนัยแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1391แม้โจทก์จะได้มาซึ่งทางภาระจำยอม โดยอายุความโจทก์เป็นเจ้าของสามยทรัพย์ก็ชอบที่จะเรียกให้จำเลยที่1เจ้าของภารย ทรัพย์จดทะเบียนทางภาระจำยอมแก่ตนได้ 6.5เมื่อเจ้าของสามยทรัพย์ได้ภาระจำยอม โดยอายุความแล้วภายหลังได้โอนสามยทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นภาระจำยอมนั้นย่อมตก ติดไปด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่1336/2529เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่2676คนเดิมได้ ใช้เดินผ่านเข้าออกในที่ดินของจำเลยกับพวกโฉนดเลขที่1683ออกไปสู่ทางสาธารณะ เป็นเวลากว่า10ปีแล้วโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งขัดขวางทางพิพาทก็ตกอยู่ในภาระจำยอม เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่2676เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวโอนมาเป็นของโจทก์ ที่1สิทธิในการจำยอมตกมาเป็นของโจทก์ที่1โจทก์ที่1และผู้อยู่ในที่ดินดังกล่าวย่อมมี สิทธิใช้ทางพิพาทจำเลยไม่มีสิทธิห้ามมิให้ใช้ทางพิพาท สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ หมายเหตุนี้โจทก์ทั้งห้าใช้ทางพิพาทเดินผ่านมานับตั้งแต่ที่โจทก์ทั้งห้าถือกรรมสิทธิ์ ในสามยทรัพย์นับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง10ปีแต่ก่อนหน้านั้นโจทก์ทั้งห้าได้ปลูกบ้าน อาศัยอยู่ในที่ดินสามยทรัพย์และเดินผ่านทางพิพาทมาก่อนเมื่อรวมระยะเวลาทั้งสอง เข้าด้วยกันแล้วเป็นเวลากว่า10ปีจึงมีข้อน่าพิจารณาว่าจะถือว่าโจทก์ทั้งห้าได้ใช้ทาง พิพาทจนได้ภาระจำยอมหรือไม่จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1590/2511ได้วินิจฉัยว่าการ ครอบครองแทนจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ช่วงที่โจทก์ทั้งห้ายังมิได้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์ จึงเป็นการครอบครองแทนเจ้าของสามยทรัพย์ในขณะนั้นและคำพิพากษาศาลฎีกา

ที่1113/2509ได้วินิจฉัยว่าสิทธิการใช้ทางเดินอันตกเป็นภาระจำยอมนั้นกฎหมายบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มุ่งเพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะความสำคัญอยู่ที่ว่าทางนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์เกิน10ปีแล้วก็ยอมใช้ได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับนี้ทำให้เห็นว่าการที่โจทก์ทั้งห้ามใช้ทางพิพาทมาก่อนที่จะเป็นเจ้าของสามยทรัพย์และใช้ภายหลังจากเป็นเจ้าของสามยทรัพย์แล้วเป็นการใช้ทางพิพาทมาเกินกว่า10ปีจึงได้ภาระจำยอมเพราะการใช้ทางพิพาททั้งสองกรณีก็เพื่อประโยชน์แก่สามยทรัพย์ของโจทก์ทั้งห้าทั้งที่ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานมาก่อนแล้วคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่1082/2526 คำพิพากษาศาลฎีกาที่1082/2526แม้โจทก์จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสามยทรัพย์มายังไม่ถึง10ปีแต่การใช้เส้นทางพิพาทเป็นทางเดินเข้าออกสู่ซอยและถนนสาธารณะมาตั้งแต่โจทก์ยังเป็นผู้อาศัยอยู่กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมจนกระทั่งโจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งหักท้วงและโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใดเมื่อนับระยะเวลาทั้งสองตอนติดต่อกันก็เกินกว่า10ปีเส้นทางดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมโดยทางอายุความได้สิทธิแก่โจทก์ตามมาตรา1401แล้ว นอกจากนี้การที่เจ้าของสามยทรัพย์ใช้ทางพิพาทมาไม่ถึง10ปีได้มีการโอนสามยทรัพย์ให้แก่เจ้าของคนต่อมาและเจ้าของคนต่อมาได้ใช้ทางพิพาทต่อมาเมื่อรวมระยะเวลาเข้าด้วยกันเป็นเวลา10ปีเจ้าของสามยทรัพย์คนหลังก็ได้ภาระจำยอมเช่นกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่1162/2536โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาจากนาย ฟุ้งเจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2515เพิ่งจะมาปลูกบ้านในที่ดินและใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินออกสู่ถนนสาธารณะตั้งแต่ปี2519ซึ่งเมื่อนับเวลาที่โจทก์ใช้ทางพิพาทด้วยตนเองจนกระทั่งจำเลยปิดกั้นทางพิพาทเมื่อปี2528จะยังไม่ถึง10ปีก็ตามแต่นาย ฟุ้งและครอบครัวได้ทางพิพาทเป็นทางเดินออกสู่ถนนสาธารณะมาตั้งแต่ปี2515ตลอดมาการใช้ทางพิพาทของนาย ฟุ้งและครอบครัวก่อนที่โจทก์จะเข้ามาปลูกบ้านจึงเป็นการใช้แทนโจทก์เมื่อรวมระยะเวลาตั้งแต่ นาย ฟุ้งและครอบครัวใช้

ทางพิพาทแทนโจทก์ในปี2515ตลอดมาจนกระทั่งโจทก์ใช้ทางพิพาทด้วยตนเองในปี2519ต่อมาจนจำเลยปิดกั้นทางพิพาทก็เป็นเวลาเกินกว่า10ปีแล้วทางพิพาทจึงตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ นอกจากนี้ในแง่ของเจ้าของการยทรัพย์แม้จะมีการโอนการยทรัพย์ให้แก่กันหากการยทรัพย์ถูกเจ้าของสามยทรัพย์ใช้ทางพิพาทในช่วงที่เจ้าของการยทรัพย์ทั้งสองถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันเกิน10ปีเจ้าของสามยทรัพย์ก็ได้มีการจำยอมโดยอายุความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่4737/2533การจำยอมอาจได้มาโดยอายุความซึ่งตามมาตรา1401ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้ติดตามลักษณะสามมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งได้แก่อายุความตามมาตรา1382ที่กำหนดว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีอายุความ10ปีมาตราดังกล่าวมุ่งหมายถึงเฉพาะเจ้าของสามยทรัพย์ผู้ใช้สิทธิทางการจำยอมในการยทรัพย์เท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงเจ้าของการยทรัพย์แม้จำเลยจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินการยทรัพย์มาจากนาย กิตติ โจทก์เจ้าของสามยทรัพย์ก็นับอายุความการใช้ทางพิพาทตั้งแต่นาย กิตติเจ้าของเดิมรวมกับระยะเวลาที่จำเลยเป็นเจ้าของติดต่อกันได้เมื่อปรากฏว่าเกิน10ปีย่อมได้มีการจำยอมโดยอายุความ กล่าวโดยสรุปก็คือการได้มีการจำยอมโดยหลักกฎหมายแล้วถือว่าเพื่อประโยชน์แก่สามยทรัพย์แม้เจ้าของสามยทรัพย์จะใช้ทางพิพาทด้วยตนเองครบ10ปีหรือว่ามีการโอนสามยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์คนใหม่มาใช้ทางพิพาทต่อจนครบ10ปีไม่ว่าเจ้าของการยทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการได้มีการจำยอมโดยอายุความ ศิริชัย วัฒนโยธิน